

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1003/2536	บริษัทยิบอินซอย จำกัด	โจทก์
	บริษัทปัญญามิตร จำกัด	จำเลย
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท	
	ปัญญามิตร จำกัด	
	ลูกหนี้) จำเลย ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง
		ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 25

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บัดนี้ ศาลแพ่งธนบุรีได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดจำเลย ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ จำเลยจึงขอเข้าดำเนินคดีแทนจำเลยโปรดอนุญาต หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์และจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 25,126,200 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา(อันดับ 441,467) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทปัญญามิตร จำกัด (ลูกหนี้) จำเลย ผู้ร้องเข้าดำเนินคดีแทนจำเลยในชั้นฎีกาตามคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทปัญญามิตร
จำกัด (ลูกหนี้) จำเลย ผู้ร้องเข้าดำเนินคดีแทนจำเลยในชั้นฎีกาตามคำร้อง

(ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>